

刑法
No.332

予備独自問題 R1-2

(配点：2)

月 日

月 日

文書等毀棄罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所又は公務員が作成したもので、現に公務所において使用され、又は使用の目的をもって保管されている文書のことをいう。
2. 偽造された文書や未完成の文書は、公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
3. 保存期間が経過した後の文書は、公用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。
4. 私用文書等毀棄罪における「権利又は義務に関する他人の文書」とは、権利又は義務の存否・得喪・変更・消滅等を証明し得る他人所有の文書のことをいう。
5. 手形や小切手等の有価証券は、私用文書等毀棄罪の客体とはなり得ない。

No332	文書等毀棄罪	正答率
予備R1-2	正 解	45%

1 誤っている

最判昭38.12.24は、「刑法258条にいわゆる『公務所ノ用ニ供スル文書』とは、その作成者、作成の目的等にかかわらず、現に公務所において使用に供せられ、又は使用の目的をもつて保管されている文書を総称するものと解すべきである」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、本罪の客体は「公務所の用に供する文書」であって、155条の公文書すなわち公務所が作成名義人となるべき文書と区別されるということを挙げている。

2 誤っている

大判大9.12.17は、偽造の徴税伝令書であっても、それが徴税のために行使された場合には、村役場に保存し後日の使用に供すべきものであるから本罪の客体になるとしている。また、判例（最判昭52.7.14）は、**未完成文書であっても本罪の客体になるとしている**。その理由として、判例（最判昭52.7.14）は、「公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味、内容を備えるに至った以上、右にいう公務所において現に使用している文書にあたる」ということを挙げている。

3 誤っている

大判明42.7.8は、保存期間経過後の文書であっても、廃棄前であれば保管されているといえ、本罪の客体となるとしている。

4 正しい

259条の「権利又は義務に関する」他人の文書とは、権利又は義務の存否・得喪・変更を証明するための文書をいう。私文書偽造罪（159条）と異なり、単なる「事実証明に関する文書」を含まない。同規定の趣旨は、権利又は義務に関する文書等の財産的価値・効用を保護し、その他の文書よりも厚く保護しようとする点にある。また、「他人の文書」とは、他人の所有に属するものをいう。ただし、自己の所有物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものは、262条により本罪の客体となる。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

最決昭44.5.1は、「刑法259条の『権利、義務ニ関スル他人ノ文書』には、有価証券である小切手も含まれる」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、有価証券は文書性を有するということを挙げている。